



PROGRAMACIÓN DOCENTE	
Asignatura: REGIMEN TRIBUTARIO	Ciclo: Profesional
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 244
Curso: 5º Año – 1º Cuatrimestre	Expte. FCEyA 015/2014 - Res. CD 032/2016
Profesor Titular: AREDES, Ricardo Ramón rraredes@arnet.com.ar	Títulos académico: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-exclusiva
Profesor Titular: Alanís Iascano, Gustavo galanis@eco.unca.edu.ar	Títulos académico: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Las Finanzas Públicas y, en particular, los recursos tributarios constituyen un aspecto importante en el conocimiento de la economía y coadyuva a interpretar el funcionamiento del Sector Público.

En esta asignatura se pretende brindarle al profesional herramientas para el análisis de los recursos del sector, y en particular su relación a través de los tributos, con las distintas actividades económicas de la región, provincia o nación.

Con el conocimiento de los tributos, en sus distinto órdenes, nacionales, provinciales y municipales, se provee de herramientas necesarias para el entendimiento de los recursos con que cuenta el estado para el cumplimiento de sus fines.

También permite, entender como las políticas fiscales inciden en la economía y en sociedad, en la búsqueda de ese principio tan ansiado por los gobiernos, que es la equidad en la contribución que permita, luego a través del gasto público y una más justa distribución de los ingresos, la satisfacción de las necesidades públicas que contribuyan al bienestar general de la población.

Es por ello, que al poner a disposición de los profesionales estos instrumentos, les permita gestionar y asesorar sobre políticas y acciones, en los modos alternativos de aplicación que estos presentan y en sus efectos sobre los agentes económicos, según incidan sobre el ingreso, el patrimonio, el consumo de las personas o empresas o las transacciones.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El conocimiento de los recursos que dispone el estado para el cumplimiento de sus fines, principales tributos que gravan los beneficios que obtienen sujetos radicados o no en el país como aquellos que gravan los patrimonios y las transacciones económicas: Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Premios y Sorteos Deportivos, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Provincial sobre los Ingresos, a los automotores, inmobiliarios, sello, como así también los tributos municipales.

Conocer los principios tributarios adoptados por la República Argentina, Nación, Provincias y Municipios a fin de gravar los beneficios, patrimonios, consumos y transacciones alcanzados por los distintos tributos.

Conocer el tratamiento impositivo que reciben los distintos sujetos beneficiarios de ganancias según sus particularidades, en cuantos a su organización económica, su figura legal, o según la naturaleza del beneficio, como así también de aquellos que disponen de capacidad contributiva en función del patrimonio o de su consumo.

Comprender la normativa vigente y su aplicación, y el conocimiento de las otras disciplinas en la determinación del tributo, especialmente en lo que se refiere a temas de contabilidad, sociedades comerciales, aspectos laborales, previsionales, derecho comercial, etc.

El conocimiento de las ventajas impositivas que la ley permite en la utilización de

determinados institutos o regímenes fijada por las distintas políticas públicas, buscando satisfacer objetivos sociales y/o económicos.

Ejercitación práctica en la determinación de los impuestos, que implica la aplicación de todos los conocimientos teóricos desarrollados.

METODOLOGÍA

Clases teóricas y prácticas: Atendiendo a la masividad existente, el desarrollo de la materia se hará a través de clases magistrales en los teóricos en las que se referencian a citas doctrinales y jurisprudenciales. También son acompañada con ejemplificaciones y comentarios de tipo práctico, concretos, extraídos de la vida profesional diaria para una mayor comprensión y fijación de los conocimientos que son posteriormente de utilidad en el desarrollo de las casos concretos.

Se plantearán casos prácticos coordinados con los aspectos teóricos desarrollados en las clases. A tales efectos se contará con ejercicios prácticos cuyo contenido y diagramación recoge casos concretos basados en la realidad profesional.

Los estudiantes deben asistir habiendo repasado los temas desarrollados en las clases y hecho la lectura de la bibliografía indicada.

De esta manera las clases habrán de consistir en la aplicación e interpretación de las normativas vigentes en los distintos temas que se dictan en esta Asignatura, con la guía del profesor y la participación activa de los estudiantes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Tipos de evaluaciones a utilizar en el desarrollo de la cátedra: Se evaluarán dos trabajos prácticos que consistirán en la elaboración de Monografía que aborde sobre las distintas temáticas que hacen al desarrollo del programa. Los temas que contendrán los trabajos serán asignados por la cátedra. El trabajo puede ser elaborado en forma grupal.

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al 70 % de las clases.
- Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 50% del máximo establecido para cada uno de ellos.
- Aprobar las DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del 50% del máximo establecido para cada una de ellas. Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia: puede realizarse de las siguientes maneras:

- **Alumnos con Promoción:** quienes reúnan los siguientes requisitos de regularidad:
 - ✓ Presentar y aprobar los trabajos prácticos solicitados con una puntuación mínima del 70% del máximo establecido.
 - ✓ Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales con una puntuación mínima del 70% del máximo establecido para cada una de ellas.
- **Alumnos Regulares:** Deberán aprobar un examen final oral o escrito y podrá incluir tanto temas teóricos como de aplicación, que abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad establezca a esos efectos.
- **Alumnos Libres:** Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos contenidos en el programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, en la cual deberá presentar y defender una monografía similar al desarrollado por los alumnos en el cursado de la cátedra en los Prácticos, con un tema asignado por la cátedra.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Principios teóricos de la tributación y Derecho Tributario. Imposición a la renta. Imposición al consumo. Imposición al patrimonio. Impuesto de sellos. La imposición en relación con las actividades empresarias. La administración fiscal.



PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: REGIMEN TRIBUTARIO	Ciclo: Profesional
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 244

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN: TEORÍA GENERAL-RECURSOS PÚBLICOS-TRIBUTOS

Introducción: Teoría General. Las Finanzas Públicas y el Derecho Financiero.

Los recursos públicos. Clasificación. Estructura del Sistema Tributario Argentino. Organismo Recaudadores. Derecho Tributario. Autonomía del Derecho Tributario. Fuentes del Derecho Tributario.

Principios de la tributación. Principios Constitucionales.

Tributo. Concepto. Clasificación de los tributos.

El hecho imponible. Concepto. Elementos del hecho imponible Sujetos de la Relación tributaria. Sujeto Activo. Sujeto Pasivo Determinación de la relación tributaria. Naturaleza jurídica de la determinación tributaria.

Recursos provinciales y municipales.

CAPITULO 2: TRIBUTOS SOBRE LA RENTA Y A LOS PATRIMONIO

Impuestos nacionales sobre la renta y a los patrimonios: Impuesto a las Ganancias – Impuesto a los Premios – Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. Impuesto a la Ganancias Mínima Presunta. Impuesto sobre los Bienes Personales. Sujeto y objeto del Impuesto.

CAPITULO 3: IMPUESTO A LOS BENEFICIOS PERSONALES

Impuesto a los Beneficios Personales. Impuesto a las Ganancias: Sujeto y objeto del Impuesto. Exenciones. Categorías, criterios de imputación, año fiscal. Esquema de Liquidación. Determinación de la Ganancia. Ganancia bruta y deducciones. Deducciones generales y personales. Escala del impuesto.

CAPITULO 4: IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES

Impuesto a los Beneficios Empresariales. Impuesto a las Ganancias: beneficios de empresas. Ganancia de la Tercera Categoría. Explotaciones unipersonales. Sociedades de personas. Sociedades de capital. Determinación de las Ganancias. Criterios de Imputación. Gastos deducibles. Deducciones Especiales. Valuación de bienes.

CAPITULO 5: RÉGIMENES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Régimen de Retención en el Impuesto a las Ganancias. Sistema de Retención en la Fuente. Características Generales. Régimen de retención para determinadas ganancias: régimen aplicable, agentes de retención, sujetos pasibles de retención operaciones aplicables. Determinación del importe a retener.

Régimen de retención sobre rentas de trabajo personal en relación de dependencia: régimen aplicable, agentes de retención, sujetos pasibles de retención operaciones aplicables. Obligaciones de los beneficiarios de la renta. Determinación del importe a retener.

CAPITULO 6: IMPUESTO SOBRE LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES - PREMIOS DE SORTEOS

Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. Objeto. Sujeto. Exenciones. Base Imponible. Alícuota. Liquidación. Reemplazo de vivienda.

Impuesto a los Premios de Sorteos y Concursos Deportivos. Objeto. Sujeto. Exenciones. Base Imponible Alícuota.

CAPITULO 7: IMPUESTOS SOBRE LOS PATRIMONIOS

Impuesto sobre los Bienes Personales. Sujetos. Objeto. Exenciones. Valuación de los bienes. Esquema de liquidación. Determinación del Impuesto. Alícuotas.

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Hecho imponible. Sujetos del impuesto. Exenciones. Esquema de liquidación. Disposiciones especiales de valuaciones. Esquema de liquidación. Determinación del impuesto. Alícuota.

CAPITULO 8: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto al Valor Agregado. Característica del tributo. Objeto. Sujetos. Exenciones. Débito y Crédito Fiscal. Determinación del tributo. Alícuotas.

CAPITULO 9: RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes. Características. Definición. Pequeños contribuyentes: condiciones. Unidades de explotación y/o actividades simultáneas. Actividades excluidas. Opción y adhesión al régimen simplificado. Categorización y re categorización. Pago. Baja, renuncia y exclusión. Régimen de Retención.

CAPITULO 10: TRIBUTOS PROVINCIALES

Tributos Provinciales. Impuesto sobre los Ingresos Brutos: hecho imponible, base Imponible, ingresos que no integran la base, ingresos no gravados, deducciones. Exenciones objetivas y subjetivas. Alícuota. Liquidación del impuesto. Pago. Impuesto de sellos: hecho imponible, alícuota, pago. Otros tributos provinciales. Régimen de retención y percepción.

CAPITULO 11: TRIBUTOS MUNICIPALES

Tributos Municipales. Contribución de Inspección a comercios, industrias y actividades civiles: hecho imponible, sujeto, base imponible, alícuota, pago. Otros tributos municipales.

BIBLIOGRAFIA

1. Curso de Finanzas Públicas – Eulogio Iturriz
2. Hacienda Pública –Richard Musgrave y P. Musgrave.
3. Lecciones de Finanzas Públicas – Hector W. Nazareno, Orlando D. Barra Ruatta Roberto L. Iparraguirre
4. Impuesto a las Ganancias – Gustavo E. Díez – La Ley.
5. El Impuesto a las Ganancias – Carlos A. Raimoni, Adolfo Atchabahian – Depalma
6. Bienes Personales – Hernán M. D'Agostino - Errepar
7. Ganancia Mínima Presunta – Hernán M. D'Agostino – Errepar.
8. Impuesto al Valor Agregado – Ernesto Carlos Celdeiro – Errepar
9. Monotributo – M. Josefina Bavera, Cristián M. Monetto. - Errepar
10. Tratado del Impuesto a las Ganancias – Lorenzo, Bechara, Calcagno, Cavalle y Edelstein.
11. Impuesto a las Ganancias – Luis Omar Fernández – La Ley.
12. Cuarta Categoría – Régimen de Retención – Alejandro N. López – La Ley.
13. Normas Legales: Leyes Impositivas pertinentes de cada tributo, nacionales, provinciales y ordenanzas municipales.